



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CAUSA N° 27376/2015/CA1-CA2 AUTOS: ARANGEL, JUAN FRANCISCO c/ AGUIRRE, SILVIA BEATRIZ Y OTROS s/DESPIDO JUZGADO N° 24	SALA I
---	--------

Buenos Aires, en la fecha de registro que surge del sistema Lex100.

VISTO:

El [recurso de apelación](#) interpuesto por el accionante, [concedido](#) en los términos del art. 105 inc. h) de la ley 18.345, -sin réplica de la parte contraria- contra la [resolución](#) dictada el día 18.03.2025 que rechazó la pretensión actoral de adecuación de los accesorios;

Y CONSIDERANDO:

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo:

I.- Por la [sentencia definitiva](#) dictada en primera instancia el día 28.02.2020 la demanda fue receptada y los codemandados fueron condenados a abonar al actor las sumas allí reconocidas con más los intereses calculados según las tasas establecidas por las Actas CNAT 2601,2630 y 2658 desde su exigibilidad (esto es: desde el 19.01.2014) hasta la fecha del efectivo pago.

La citada sentencia fue apelada por la parte actora, arribando el expediente a la CNAT el día 20.11.2020. La sentencia de primera instancia fue revisada por esta Sala con el dictado del [pronunciamiento](#) de fecha 30.04.2021. El fallo elevó el capital de condena a la suma de \$633.548,43 con más los intereses que fueron dispuestos en primera instancia.

II. Devuelto el expediente a la instancia de origen, el día 20.09.2021 fue dispuesto por el Sr. Juez de anterior grado que se practicara la respectiva liquidación (art. 132 de la ley 18345) manda que, por otra parte, fue cumplida en dicha fecha.

Con la [resolución](#) que se dictó se tuvo por aprobada la [liquidación](#) y ante el incumplimiento en la cancelación del crédito de autos, a pedido de la parte actora, se decretaron medidas ejecutivas tendientes a lograr se efectivice la condena. En autos se han dispuestos embargos sobre bienes inmuebles propiedad de una de las codemandadas, en los términos dispuestos en el [proveído](#) de fecha 28.10.2022 encontrándose a la fecha en trámite de inscripción (oficio y testimonio retirados del expediente según [constancia de fecha 23.04.2024](#)).

III. La parte actora presentó el escrito titulado “ARANGEL - SOLICITA MODIFICACIÓN DE LOS INTERESES DE SENTENCIA” el día 03/02/2025. Allí expresó que desde las fechas de los pronunciamientos que se dictaron, se ha producido una importante licuación del crédito ante el alza generalizada de los precios y la depreciación monetaria; razón por la cual solicitó expresamente la adecuación y valorización de la



condena de autos y que se examine una forma de actualización y cálculo de los intereses que preserve su crédito reconocido judicialmente y que aún se encuentra sin cancelar.

El Sr. Juez de primera instancia, rechazó la petición por improcedente, fundando la misma en que el planteo resultaba extemporáneo en atención a que la sentencia dictada en la causa se encontraba firme y consentida.

La parte actora apeló dicha decisión. Sostiene en su memorial que la resolución que cuestiona resulta violatoria del principio de cosa juzgada y del derecho de propiedad, al mantener el valor nominal y los intereses establecidos en una sentencia dictada hace muchos años y que se encuentra totalmente impaga. Reitera, mediante la comprobación con la aplicación de diferentes índices de actualización, la visualización numérica que implicaría un despojo al patrimonio del accionante y, por los argumentos que expone, solicita la revisión de lo resuelto y que se disponga la adecuación de la tasa de interés.

Como ha sido anteriormente reseñado, no fue opuesta réplica a los agravios expresados.

IV. A fin de evaluar el conflicto debatido, es imprescindible hacer mérito de las circunstancias fácticas particulares de la causa, en la que se reclamó un crédito que se hizo exigible el 19.01.2014 y de mora automática (art. 255 bis de la ley de contrato de trabajo). El capital nominal de esa acreencia ascendía a \$ 633.548,43y hasta la fecha en que se practicó la última liquidación actualizada (esto es, el 20.9.2021) pasaron más de 7 años. Con el mecanismo de ajuste establecido en el fallo dictado en la causa y conforme la liquidación que se aprobó (al 20.9.2021) la acreencia alcanzó a la suma de \$ 2.845.831,80,

El cotejo numérico expuesto en los argumentos de los agravios pone en evidencia que el trabajador experimentó un daño patrimonial evidente, ante la pulverización ostensible de la sustancia del crédito alimentario reconocido en la causa, por efecto de un hecho sobreviniente a los fallos de autos (recaídos el día 28.02.2020 -1ª instancia- y el 30.04.2021 de esta Alzada) y liquidación que se practicó y resultó aprobada (el 20.09.2021), el que es notorio –por lo que no requiere comprobación- consistente en el fenómeno inflacionario y la desvalorización del peso producida a partir de la mora de los obligados al pago -aún pendiente de cancelación-; o sea, existe un daño mayor al que aspiró a reparar el interés moratorio fijado judicialmente.

El/la titular de una acreencia siempre está legitimado para requerir el pago de todo daño que invoque y pruebe –derivado del incumplimiento dinerario por encima de los intereses-, especialmente si se tiene en cuenta que, en el caso, el incumplimiento es –aun a la fecha- completo y absoluto.

En efecto, en la sentencia del 23.09.1976, dictada en el caso “Vieytes de Fernández c/ Provincia de Buenos Aires” (Fallos: 295:973) la Corte Suprema de Justicia aceptó la posibilidad de que el acreedor dinerario –en ese caso una acreedora por alquileres- pudiese reclamar daños superiores a los que reparaban los intereses moratorios, lo cual es de toda lógica, porque de ese modo se respeta el principio de reparación integral, de reconocimiento constitucional (CS, Fallos: 318:1598). El deudor moroso debe resarcir al acreedor de todo daño que le irroque su incumplimiento, y así lo establecía el art.508 del Código Civil vigente a la fecha en que se concretó el despido.

Fecha de firma: 10/07/2025

Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA VAZQUEZ, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: MARIA CECILIA HOCKL, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: ENRIQUE CATANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA VICTORIA ZAPPINO VULCANO, SECRETARIA



#26950387#462949151#20250707103432807



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

En el precedente de la CSJN citado, de Fallos: 295:973, ésta señaló que el dinero no es un fin ni un valor en sí mismo, sino un medio que, como denominador común, permite valorar la medida de cosas y acciones dispares en el intercambio; que en situaciones regidas por los principios de la justicia conmutativa debe estarse a la igualdad estricta de las prestaciones recíprocas conforme con las circunstancias del caso y que aquella igualdad exige que la equivalencia de las prestaciones recíprocas responda a la realidad de los valores, situación que se altera cuando por culpa del deudor moroso la prestación nominal a su cargo ha disminuido notablemente su valor real o poder adquisitivo. Asimismo, resaltó la Corte Federal en ese precedente, que el principio de la reparación justa e integral debe entenderse como compensación con iguales características, de manera que se mantenga la igualdad de las prestaciones conforme al verdadero valor que en su momento las partes convinieron y no una equivalencia numérica teórica; y que si la depreciación monetaria no permite mantener la igualdad de las prestaciones por mora culpable o ilegítima conducta del deudor, ello hace inaceptable que éste plantee impugnación constitucional al respecto.

La CSJN también ha sostenido que no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quien ha permanecido deudor, porque ello tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, sin que obste la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de trance y remate. Dijo el Máximo Tribunal que ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada emanación procesal de la doctrina de los actos propios, ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la *litis*, sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior (Fallos: 310:449).

Es decir, el mayor daño provocado por la desvalorización del signo monetario en que está expresado el crédito reconocido, puede ser reconocido en cualquier etapa del pleito, aún con sentencia firme, porque la cosa juzgada que se deriva de una sentencia aspira a concretar no solo la seguridad jurídica sino también que quien ha sido reconocido/a como acreedor/a en la sentencia alcance el crédito en su verdadera dimensión, respetándose su derecho de propiedad.

La CSJN ha destacado que la cosa juzgada abarca dos aspectos conexos, pero claramente diferenciables:

- a)- la estabilidad de las decisiones judiciales, que es exigencia primaria de la seguridad jurídica; y
- b)- el derecho adquirido que corresponde al beneficiario de una sentencia ejecutoriada, derecho que representa para su titular una propiedad *latu sensu*.

En ese sentido, la CSJN ha puntualizado que: “La seguridad jurídica sería dañada si se alterara o degradara la sustancia de una decisión judicial, es decir, si se anulara el pronunciamiento imperativo sobre el derecho litigioso contenido en la sentencia o privara

a ésta de eficacia jurídica. La cosa juzgada busca fijar definitivamente, no tanto el texto



formal del fallo, cuanto la solución real prevista por el Juez a través de la sentencia” (Fallos 294:434).

El Alto Tribunal ha sostenido también que el principio de “afianzar la justicia” y la garantía de una retribución justa (Preámbulo y art. 14 bis de la Constitución Nacional) exigen que en situaciones regidas por los principios de la justicia conmutativa deba estarse a la igualdad estricta de las prestaciones recíprocas, situación equitativa que queda alterada cuando, por culpa del deudor moroso, la prestación nominal a su cargo ha disminuido su poder adquisitivo en relación a sus fines propios de naturaleza alimentaria...” (Fallos: 295:937). Ello es así, por cuanto, lo que la institución de la cosa juzgada busca amparar es la solución real prevista en el fallo y no en su texto formal (CS, Fallos: 308:755).

En el caso particular de este proceso, en el que existe -entre la fecha de exigibilidad del crédito (19.01.2014) y la fecha presente un lapso de más de once años, durante el cual la pérdida del valor del peso fue descomunal; aceptar la inmutabilidad de los acrecidos fijados en una sentencia emitida a una fecha en la que la espiral inflacionaria aún no había crecido de manera exponencial, implicaría legitimar desde la Judicatura una confiscación grosera, con degradación del instituto de la cosa juzgada en la faz que concierne al derecho de propiedad adquirido por la parte acreedora. Tal contexto fáctico, sobreviniente a la sentencia firme de este proceso, autoriza sin hesitación a que, en el caso, que se declare la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23.928 que veda la indexación de obligaciones dinerarias por afectar la garantía de propiedad privada (artículo 17, Constitución Nacional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de rango constitucional, artículo 75 inciso 22, CN).

En función de lo expuesto, considero que corresponde revocar lo resuelto en origen, declarar la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23.928 y admitir la valorización solicitada por la parte actora, disponiendo la adecuación del crédito diferido a condena, conforme los parámetros que se referenciarán *infra*.

V. A los fines de efectuar la valorización del crédito, estimo equitativo en el caso concreto a juzgamiento, determinar que la acreencia que ha sido calculada en la liquidación que resultó aprobada en el año 2021, esto es \$ 2.845.831,80 expresada a valores vigentes al 20.09.2021, sea cuantificada actualizándose por el índice IPC, y añadirse a ese capital actualizado un interés puro del 3% anual desde la fecha de dicha liquidación (20.09.2021), en ambos casos, hasta la del efectivo pago. Al tratarse las indemnizaciones derivadas del despido de deudas de valor, están exentas de la prohibición de indexar que fija el art.7° de la ley 23.928 y, en su caso, aún situados/as conceptualmente en el marco de las deudas dinerarias, el referido precepto, que veda la repotenciación del crédito por índices de precios u otros valores, viola la garantía de propiedad (art.17 CN) porque provoca un desmedro en la acreencia que acaba siendo pulverizada por efecto de la inflación, al tiempo que violenta la preferente tutela de la persona trabajadora y de la acreencia laboral (art.14 bis, CN).

VI. Ante la ausencia de réplica, las costas se imponen en el orden causado (art.68, segundo párrafo CPCCN).

VII. Por lo expuesto, propongo en este voto: Revocar lo resuelto en grado el 18.3.2025, declarar la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23.928 y disponer la valorización





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA I

de la acreencia reconocida en la causa a la parte actora, conforme los parámetros establecidos en el considerando V, es decir, actualizar el capital de \$ 2.845.831,80 por el índice IPC desde el 20.09.2021 hasta la fecha del efectivo pago, añadiéndose al capital actualizado un interés puro del 3% anual por idéntico lapso. Costas en el orden causado.

La Dra. María Cecilia Hockl dijo:

Que discrepo con la propuesta de mi distinguida colega.

Advierto que -en el caso- no se encuentra habilitada la vía pretendida por no configurarse el supuesto de excepción a la regla en materia de apelabilidad que dispone el art. 109 LO; motivo por el cual considero que el recurso ha sido erróneamente concedido.

Según se establece en dicho precepto, la resolución que aquí se pretende recurrir no es apelable. En efecto, el artículo dispone: “[s]erán inapelables todas las resoluciones que se dicten en el proceso de ejecución de sentencia, incluso las que decidan nulidades de procedimiento referidas a actos cumplidos o a resoluciones dictadas en ese mismo proceso. Sólo quedarán exceptuadas de esta norma las resoluciones que declaren o denieguen la nulidad del procedimiento por vicios anteriores al proceso de ejecución, las que apliquen sanciones disciplinarias y las regulaciones de honorarios que, por el monto del juicio, sean apelables...”

Conforme a lo expuesto, no es factible la apertura de la instancia revisora para cuestionar las decisiones que se adoptan durante el período de ejecución, salvo aquellas que se encuentran expresamente exceptuadas de la regla general.

Esta última situación se configura cuando pueda afectarse el principio de inviolabilidad de defensa en juicio, ora si -mediante el acto cuestionado- se desnaturalizan los efectos del pronunciamiento, ora si lo resuelto comporta un apartamiento de lo decidido por él. Idéntica hipótesis se verifica cuando, por las particulares características planteadas, pudiera encontrarse comprometida la eficacia de la administración de justicia, todo lo cual exige una resolución rápida y adecuada que permita conjurar tales circunstancias por sobre todo excesivo rigorismo formal.

Tal situación no se concreta en el caso examinado, en tanto se trata de una incidencia propia de la etapa de ejecución que el expediente transita y dicha circunstancia no autoriza a apartarse de la inapelabilidad que el art. 109 de la LO contempla. Se agrega que tampoco se advierte que el planteo habiliten el tratamiento de la cuestión dentro de los términos previstos por el art. 105 inc h) de la ley 18.345, toda vez que en la resolución cuestionada no se encuentra vulneración a la garantía de defensa en juicio.

Por ello, considero que el remedio procesal ha sido erróneamente concedido y sugiero su rechazo.

Sin costas ante la forma de resolverse y la ausencia de réplica.

El Dr. Enrique Catani dijo:

Fecha de firma: 10/07/2025

Firmado por: GABRIELA ALEJANDRA VAZQUEZ, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: MARIA CECILIA HOCKL, JUEZA DE CÁMARA

Firmado por: ENRIQUE CATANI, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA VICTORIA ZAPPINO VULCANO, SECRETARIA



#26950387#462949151#20250707103432807

Que adhiero a la solución propuesta por la Dra. Gabriela Alejandra Vázquez.
por compartir sus fundamentos.

Por ello el **TRIBUNAL RESUELVE:** Revocar lo resuelto en grado el 18.3.2025, declarar la inconstitucionalidad del artículo 7° de la ley 23.928 y disponer la valorización de la acreencia reconocida en la causa a la parte actora, conforme los parámetros establecidos en el considerando V, es decir, actualizar el capital de \$ 2.845.831,80 por el índice IPC desde el 20.09.2021 hasta la fecha del efectivo pago, añadiéndose al capital actualizado un interés puro del 3% anual por idéntico lapso; con costas en el orden causado. Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4°, Acordada CSJN N° 15/13) y devuélvase.

